РЕКЛАМА

Дело № 1-71/2021

Номер дела: **1-71/2021**

УИН: **14RS0035-01-2020-010846-49**

Дата начала: **10.07.2020**

Дата рассмотрения: **20.01.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дмитриева Лидия Валерьевна**

Статьи УК: **111**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Стручков П.В.		
Защитник (адвокат)	Ефимов П.М.		
Защитник (адвокат)	Григорьев Б.В.		
ПРОКУРОР	Строева Ю.В.		
ПРОКУРОР	Чегодаева М.В.		
ПРОКУРОР	Попова К.В.		
ПРОКУРОР	Кардашевская Р.В.		
ПРОКУРОР	Пинигин Т.П.		
ПРОКУРОР	Анисимов И.А.		
	Москвитин Егор Егорович	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			10.07.2020
Передача материалов дела судье			13.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		20.07.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	28.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	12.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	31.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	16.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	05.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	28.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	10.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	11.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	02.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	23.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	13.01.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	20.01.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		10.02.2021

Приговор

КОПИЯ

14RS0035-01-2020-010846-49

Дело № 1-71/2021 (№ 1-1495/2020)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 20 января 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Дмитриевой Л.В.,

при секретарях Иванове С.Д., Монастырёве Д.В., Стручковой М.К.,

с участием:

государственных обвинителей: старших помощников прокурора г. Якутска Поповой К.В., Кардашевской Р.В., помощников прокурора г. Якутска Чегодаевой М.В., Анисимова И.А., Строевой Ю.В., Пинигина Т.П.

защитников – адвокатов Стручкова П.В., Григорьева Б.В., Ефимова П.М.,

подсудимого ФИО2,

потерпевшего Потерпевший №1,

переводчиков ФИО34, ФИО35,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ___ ___

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ____ минут ____ ФИО2 распивал спиртные напитки совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО4, находясь в ____ дома по адресу: ____. В ходе распития спиртных напитков между ФИО2 и ФИО5 возникла ссора, в результате которой у ФИО2 из личной неприязни возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО5

Во исполнение преступного умысла в вышеуказанный период времени ФИО2 в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по указанному адресу, из личной неприязни, вызванной ссорой, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и желая их наступления, нанес ФИО5 руками не менее 6 ударов в голову, не менее 2 ударов в грудную клетку, не менее 2 ударов в область живота.

Своими умышленными действиями ФИО2 причинил ФИО5 следующие повреждения:

I группа:

___

___

___

___

___

___

___

___

___, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

II группа:

___

___

___

___

___

___ квалифицируется как средний тяжести вред здоровью.

III группа:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___ расценивается как легкий вред здоровью.

___, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

От полученных повреждений ФИО5 скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Причиной смерти ФИО5 явилась закрытая тупая травма живота, сопровождавшаяся разрывами брыжейки тонкой кишки, осложнившаяся геморрагическим шоком.

Закрытая травма живота состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти ФИО5

Нанося ФИО5 удары руками, ФИО2 не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, учитывая количество наносимых ударов, должен был и мог ее предвидеть.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении не признал и согласился дать показания.

По существу уголовного дела показал, что тот день помнит плохо, в связи с полученной в ____ году травмой головы, в состоянии опьянения все из памяти стирается. Выпивать он стал после смерти супруги ____. Помнит, что в тот день, ____, примерно в обеденное время или после обеда пришел в гости к ФИО5, который жил с ФИО4 по адресу: ____, дом и номер квартиры не помнит, знает визуально, они близкие друзья. Потом пришли ФИО6 и его друг ФИО3 и они все распивали спиртное. Ранее ФИО6 видел до этого однажды, ФИО3 ранее не знал, познакомился в тот день. ФИО6 куда-то уходил и возвращался. В какой-то момент ФИО5 начал на них ругаться, сказал, чтобы он с ФИО4 ушел к нему домой, что скоро придет наряд полиции или участковый, могут их забрать с собой, чтобы они их не видели, в связи с чем примерно в ____ часа он с ФИО4 ушли к нему домой. А ФИО5 и ФИО3 оставались лежать на диване, были в нормальном состоянии, ФИО6 в это время не было, он приходил, уходил. Они с ФИО4 пришли к нему домой, время не помнит, посидели, легли спать, утром ФИО4 ушла домой и спустя час или больше вернулась и сказала, что вещи все на месте, а ФИО5 нет, потом она ушла. На следующий день или через два дня ФИО4 объявилась и сказала, что ФИО5 нашли мертвым, труп находится в морге. Когда он собирался ехать на панихиду, приехали сотрудники и увезли его в отделение. Признательные показания в избиении ФИО5 он дал под психическим и физическим воздействием сотрудников полиции. У него не было причин избивать ФИО5, они вместе выросли с детства, были лучшими друзьями, между ними были практически братские отношения. Допускает, что между ними мог произойти конфликт, ФИО5 относился к нему как к младшему брату, на правах старшего мог поругать его, но избивать, причинить тяжкие телесные повреждения потерпевшему он не мог, ФИО5 превосходил его по физической силе. Считает, что к смерти потерпевшего может быть причастен ФИО6

В связи с существенными противоречиями по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия.

При допросе ____ в качестве подозреваемого ФИО2 в присутствии защитника показал, что начиная с ____ он совместно с ФИО5 и его женой ФИО4 в их квартире по адресу: ____ начали распивать спиртные напитки. Пили водку, все выпили, опьянели и легли спать, каких-либо конфликтов не было. На завтрашний день в квартиру пришел их общий знакомый ФИО6, также с ним был ФИО3. С ФИО8 ФИО43 познакомился в тот день. Как он понял, ФИО8 является инвалидом, болеет каким-то серьезным заболеванием. В ходе распития, примерно в ____ часов вечера, помнит, что уже стемнело, ФИО6 откуда-то нашел деньги, сходил в магазин и купил несколько бутылок водки. После чего он сказал, что пойдет в бар и там будет пить пиво. Они вчетвером остались в квартире, а ФИО10 ушел. На момент ухода ФИО10 каких-либо конфликтов в квартире не было. Через некоторое время между ФИО43 и ФИО9 (ФИО5) началась словесная ссора на фоне алкогольного опьянения. Ссора переросла в драку, ФИО9 первым ударил его в лицо, с этого и пошла драка. Время было примерно ____ часов. В ходе драки они боролись, ФИО9 ударял его руками в область живота, грудной клетки и лица. ФИО43 в свою очередь также наносил ему удары руками в область лица и живота. В ходе борьбы они несколько раз вдвоем падали на пол. В это время ФИО4 (ФИО4) и ФИО8 (ФИО3), как он помнит, спали, а может быть и не спали, он это точно не запомнил. ФИО43 с ФИО9 часто дрались между собой, поэтому они, наверное, не обратили на это внимание. ФИО43 нанес ФИО9 кулаками не менее двух ударов по животу, не менее двух ударов в грудь и не менее трех ударов по лицу. Никто из них предметы не использовал. В ходе драки они оба устали и успокоились, никто из них сознание не терял. У ФИО9 такой характер, что он не любит проигрывать, поэтому он начал выгонять ФИО43, также начал выгонять ФИО4. ФИО9 был очень пьян, ворчал, ворчал и заснул на полу, больше он оттуда не вставал. ФИО43 вообще не думал, что ФИО44 умер, думал, что он уснул. ФИО9 был очень сильно пьян, поэтому ФИО43, наверное, смог наравне с ним подраться, если бы ФИО44 был чуть-чуть трезвее, то ФИО43 бы не смог нанести ему столько ударов. ФИО43 с ФИО4 продолжили распивать спиртные напитки, сидели и пили на кухне. В это время в квартиру вернулся ФИО10 и почему-то начал звонить в полицию, говорил, что у него кто-то украл телефон в баре. ФИО43 рассказал ФИО10, что подрался с ФИО9, он также подумал, что ФИО9 спит, их драке особого внимания не придал. Так как в квартиру должны были приехать полицейские, ФИО43 и ФИО4 побоялись, что они (полицейские) еще заберут их в отдел по подозрению в краже телефона, в связи с чем ФИО43 вместе с ней поехали к ФИО43 домой. Под утро ФИО4 обратно уехала домой. Через некоторое время она вернулась и сообщила, что ФИО9 нет дома, говорила, что его вещи дома, а самого его нет. Они и не думали, что ФИО9 погиб. У ФИО43 желания убить его никогда не возникало, между ними произошла обычная бытовая драка (т. 1, л.д. 62-66).

После оглашения протокола допроса подсудимый показания не подтвердил и показал, что, когда они с ФИО4 уходили, ФИО5 лежал на диване, не спал, а прогонял их, с ним не дрались, удары ему не наносил. Пояснил, что показания давал под психическим и физическим давлением сотрудников полиции.

При проверке показаний на месте ____ ФИО2 при участии защитника указал на место совершения преступления, а именно на ____ дома по адресу: ____, и рассказал, что в ходе распития спиртных напитков между ним и ФИО5 возник словесный конфликт, затем они оба встали, ФИО5 ударил его кулаком в область грудной клетки, а также по лицу. Он схватил ФИО5, и они упали на диван. Далее, они встали с дивана и он начал в ответ наносить ему удары в область грудной клетки, пару раз по животу и по рукам. Все указанные действия ФИО2 продемонстрировал на манекене: нанесение ударов кулаками в область лица обеими руками два раза, в область грудной клетки два раза, а также в область живота три раза (т. 1, л.д. 68-77).

После исследования данного протокола следственного действия подсудимый ФИО2 показал, что на месте происшествия был, однако механизм действий совершенного преступления на манекене и количество ударов указал наугад, по указанию следователя было снято пять дублей, следователь подсказывал, как надо показывать.

При допросе ____ в качестве обвиняемого ФИО2 показал, что ____ в ходе распития спиртных напитков в ____ дома по адресу: ____, между ним и ФИО5 произошла ссора. В ходе ссоры, которая возникла на почве алкогольного опьянения, примерно в ____ часов

вечера ФИО5 нанес ФИО43 один удар в лицо, а потом еще один удар в область грудной клетки, удары наносил кулаком. В результате чего между ними произошла драка. В ходе драки они боролись, несколько раз падали на пол и на диван. Во время драки ФИО43 нанес ФИО44 три удара в область головы, два удара в область грудной клетки и два удара по животу. От полученных ударов ФИО44 сознание не терял. Во время драки они оба устали и успокоились. ФИО44 все грозился наказать ФИО43 за нанесенные ему удары. В это время в комнате, которой они дрались, находился мужчина по имени ФИО8, он является инвалидом, он лежал на диване, в их конфликт не вмешивался. На кухне находилась жена ФИО5 по имени ФИО4. После драки ФИО43 пошел на кухню и продолжил пить водку, ФИО44 в этот момент остался в зале. В один момент ФИО43 заметил, что ФИО44 спит на полу посередине комнаты. Он подумал, что ФИО44 пьяный и не обращал на него внимание. Через несколько минут в квартиру пришел ФИО6, который сообщил, что потерял телефон, затем он (ФИО6) вызвал полицию, в связи с тем, что потерял телефон. ФИО43 и ФИО4 ушли из квартиры, так как не желали встречаться с полицейскими. Все удары ФИО44 наносил кулаками. Ногами и предметами ФИО43 его не ударял. Вину признал, в содеянном раскаивается (т.1, л.д. 82-88).

После оглашения протокола допроса подсудимый ФИО2 показания не подтвердил в полном объеме, пояснив, что следователь оказывал на него давление.

Участвовавший в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1, пользующийся помощью переводчика, суду показал, что ФИО5 являлся его родным младшим братом, об обстоятельствах дела узнал на следствии, с братом выросли в детском доме, по характеру брат был спокойным, мягким. С ФИО2 они были одноклассниками, были лучшими друзьями со школы. С ____ года ФИО5 жил в ____ у ФИО43 по ____, сожительствовал с ФИО4, на которой ранее был женат, сходились, расходились. ФИО5 ранее был большим спортсменом, занимался вольной борьбой на международном уровне, физически был сильный, в последнее время злоупотреблял спиртным. По сравнению с ФИО2 ФИО5 с детства был физически сильнее. В состоянии алкогольного опьянения ФИО5 в целом был спокойным, но мог быть обидчив. К ФИО2 претензий не имеет, полагает, что ФИО2 не причастен к смерти его брата.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 суду показал, что неприязненных отношений к ФИО2 не имеется. ____ он находился в гостинице, встретил ФИО6, который сказал, что есть пустая квартира, где можно остановиться, они приехали туда после обеда. Около ____ пришли хозяева ФИО9 и ФИО4, немного выпили, ФИО6 пошел водку покупать, он Полускину дал деньги на продукты, а сам лег на диван. Потом пришел ФИО2, тоже денег попросил, он ему дал ___ рублей и сказал сдачу принести, когда ФИО43 пришел, немного выпили, он выпил 2-3 рюмки и снова лег спать. Проснулся от того, что на него упал ФИО5, наверное, пьяный был и упал. Ссоры не было, было тихо и он сразу отвернулся к стене, подумав про себя, что «хорошо на живот после операции не упал» и уснул. ФИО43 при этом не видел. Потом ФИО44 опять упал, громко на пол, он подумал, что дерутся и усн____ проснулся, хозяин дома лежал на полу, были сотрудники полиции, ФИО6 на кухне сидел, никого не было. ФИО6 на его вопрос сказал, что у него телефон украли и вызвал полицию, полицейский сказал: «какой телефон, у вас труп», потом их увезли в отделение полиции. Днем ФИО5 его толкал и ФИО6 ему сказал: «почему ты бьешь больного человека?», ФИО44 ответил, что не ударил, дальше продолжения не последовало. Драки вообще не было.

По ходатайству государственного обвинителя и в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля ФИО3, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе ____ ФИО3 показал, что ____ он с ФИО6 пришли по адресу: ____, и зашли в квартиру напротив на первом этаже, дверь была не заперта. Они туда пришли примерно в ____ часов. Через полчаса пришел хозяин квартиры ФИО5 и его жена ФИО4, он с ними познакомился в тот день. Примерно в ____ часов ФИО6 пошел в магазин за едой и алкоголем, так как они решили выпить. Около ____ часов пришел ФИО2, с которым ФИО3 тоже познакомился впервые, которому они тоже заказали алкоголь. ФИО3 дал ему ___ рублей, сам он пришел подвыпившим. Сам ФИО3 был подвыпивший, но воспринимал все события отчетливо. ФИО4 пошла вместе с ним. Когда пришел ФИО43, ФИО44 спал, ФИО3 решил тоже прилечь, ФИО6 ранее, выпив с ними, ушел в какой-то бар и пропал. Через

некоторое время, когда пришли ФИО43 и ФИО4, они проснулись и продолжили пить. Никаких конфликтов при распитии не было. ФИО3 решил лечь спать, так как из-за болезни он много пить не может. Он пошел спать в комнату примерно в ____ минут, так как после их прихода прошло лишь полчаса. Когда он лежал на кровати, то проснулся от того, что кто-то упал на диван, на котором он спал. ФИО3 повернулся, спал он животом к стене, так как берег свой шрам от операции на животе. Когда он повернулся, то увидел, что ФИО44 и ФИО43 дерутся, в ходе борьбы они упали на диван, держались друг за друга. После этого они встали, ФИО3 увидел, как ФИО43 и ФИО44 наносили друг другу удары кулаками, это ощущалось как пьяная несерьезная драка, поэтому он, не придав значения, отвернулся и сразу усн____ они дрались, то ругались и матерились друг на друга, из-за чего конкретно не объясняли. По состоянию они уже были пьяными, не подвыпившими. Время по ощущениям было примерно ____ час, так как за окном было слышно движение машин, окна выходят на улицу. Драка между ними была в комнате, на кухне при ФИО3 они не дрались. Где была ФИО4 он не видел, скорее всего, на кухне. Проснулся он уже ночью, пришли сотрудники полиции. Их как он впоследствии узнал, вызвал ФИО6, который уже был в квартире, ФИО4 и ФИО43 со слов ФИО6 ушли, когда он вызвал полицию, видимо чего-то испугались. ФИО44 лежал на полу в комнате. На лице в районе лба был след от удара. После этого их всех увезли в отдел полиции. На вопрос следователя ФИО3 ответил, что точно не может сказать, как он помнит, ФИО43 ударял в различные части тела – лицо, живот, грудь. Ударял только руками (т.1, л.д. 150-153).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО3 не подтвердил свои показания и суду показал, что так не говорил. Свидетелю на обозрение представлены л.д. 150-153 т. 1, на что он пояснил, что подписи в протоколе допроса его, но таких показаний он не давал, следователь сам писал, он говорил, что «думал, что дерутся по пьяному», а не дерутся. Когда он засыпал в комнате, то в ней оставались ФИО44 и ФИО43, ФИО4 была на кухне, а ФИО6 еще не было. В квартире было тихо, ссоры не слышал, глаза не открывал. ФИО6 он знал только в ____ годы, с того момента он его не видел.

Допрошенный в судебном заседании ФИО6 суду показал, что неприязненных отношений к ФИО2 не имеется. ____ ____ часов с ФИО3 пришли к ФИО5 на Каландаришвили, ____, дома никого не было, дверь была открыта, до этого он звонил ФИО9, и тот сказал: «идите, там открыто» и разрешил там ждать. По пути купили ФИО3 телефон. Потом пришли ФИО9 (ФИО5) с сожительницей ФИО4 (ФИО4), примерно около обеда. Потом они позвонили знакомому ФИО19 телефон ФИО3 отрегулировать, он приехал. В квартире были ФИО4, ФИО9 и молодой парень Леонид, а его отправили в бар, в баре «Пирамида» он купил водку, пиво. ФИО19 телефон настроил, недолго посидел, чай попил и уехал. Остались вчетвером: ФИО9, ФИО4, он и ФИО8 (ФИО3), выпивали. После ФИО44 и ФИО3 легли спать, а он пошел в бар «Пирамида». Он ушел примерно в ____ часов, точно время не знает. При нем ФИО2 не было. ФИО3 свой старый телефон ему подарил. В баре он находился примерно до ____ минут, выходил курить и оставил телефон на зарядке. Когда вернулся, телефона на столе не оказалось, бармена просил камеру посмотреть, на что тот ответил только через участкового. В квартиру вернулся примерно в ____ минут, на кухне находились ФИО2 и ФИО4. ФИО5 в комнате лежал на полу, он подумал, что он пьяный спит. ФИО3 лежал на диване в комнате. Он разбудил ФИО3, чтобы одолжить телефон и позвонить участковому, позвонил в «02», вызвал, чтобы видео посмотреть. Пошел на кухню, спросил: «что случилось?», ФИО43 ответил: «с ФИО9 подрались». У ФИО43 лицо было опухшее. Он сказал, что сейчас приедет полиция, ФИО43 с ФИО4 быстро ушли, ничего не сказали. Полиция приехала. Он спросил у ФИО3: «что случилось?», он ответил: «а, ругались», он сказал: «упали на ФИО1, не видел, что дрались, аппарат сломали». ФИО44 - здоровый парень, когда выпьет постоянно «наезжает» на ФИО46 (ФИО2), один раз видел на Лермонтова. Потом участковый потрогал ФИО44, сказал, что у вас труп лежит, а вы про телефон говорите. Включили свет, участковый сказал: «сидите здесь, ничего не трогайте», спросил кто еще был. В этот день он с ФИО44 не дрался, с ним конфликта не было. Когда сидели в зале и ели, ФИО44 ФИО3 толкнул, он ему сказал: «инвалида не трогай, он еле ходит», потом ФИО44 на ФИО4 кричал, потом успокоился. Драку между ФИО44 и ФИО43 он не видел.

По ходатайству стороны обвинения и с согласия сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания не явившихся свидетелей.

Свидетель ФИО20 на предварительном следствии показал, что он работает в рестобаре «Пивной» с ____ года. Бар расположен по ____) в ТЦ «Алмаз». ФИО10 (ФИО6) часто ходил к ним в бар, в основном приходил один. Просиживал в баре обычно примерно ____ часов в день, в основном после обеда ____ вечера. ____ после обеда, точное время не помнит, примерно часов в ____ ФИО6 как обычно пришел в бар и начал пить пиво. Тот день хорошо запомнился, так как в этот день у ФИО6 украли телефон либо он сам его потерял, он все просил его показать ему камеры видеонаблюдения. Так как у Скиданенко не было доступа к камерам, он сказал ФИО21, что надо обратиться в полицию и только с их помощью ему покажут видеозапись. В тот день ФИО6 ушел из бара поздно, часов примерно в ____, из-за потери телефона он был расстроен. ____ на теле у ФИО6 видимых телесных повреждений не было, настроение у него было обычное, ни с кем в конфликты не ввязывался, сидел как обычно и пил. Он ни разу не видел, чтоб ФИО10 с кем-то конфликтовал, либо дрался, на его взгляд тот был спокойным (т. 1, л.д. 190-192).

Свидетель ФИО22 на предварительном следствии показал, что в период с ____ до ____ состоял в должности участкового уполномоченного полиции ОП № 2 МУ МВД России «Якутское». В период времени с ____ минут ____ до ____ минут ____ находился на дежурстве в составе группы немедленного реагирования ОП № 2 МУ МВД России «Якутское». Во время дежурства около ____ минут от оперативного дежурного поступило сообщение от гражданина ФИО6 о краже сотового телефона. Дежурный сообщил, что сообщение поступило из адреса: ____. Далее, он совместно с дежурным водителем ОП № 2 ФИО48 выехал по указанному адресу. После получения сообщения на адрес они прибыли в течение ____ минут. Он с ФИО47 зашли в ____, где их встретил ФИО6. По поводу кражи сотового телефона ФИО6 пояснил, что вечером ____ распивал спиртные напитки в баре «Пирамида», где у него украли сотовый телефон. Затем ФИО49 с ФИО50 начали осматривать квартиру, сама квартира являлась однокомнатной, то есть имелась кухня и спальная комната. Так, внутри кухни никого не было, свет был выключен. Внутри спальной комнаты находились два неизвестных мужчины, один мужчина спал на кровати, второй мужчина лежал на полу возле шкафа, раскинув руки в стороны. Пояснил, что второй мужчина лежал на спине, руки, ноги и голова были прямыми. ФИО6 сказал, что они «набухались» и спят. Включив свет в комнате, он заметил, что у второго мужчины (лежавшего на полу) губы синего цвета, тогда он сразу заподозрил, что он мог быть мертвым. Также на лбу мужчины имелась рана. Далее он сказал ФИО51, что второй мужчина мертв. Тогда ФИО6 сказал, что мужчина просто спит, так как изрядно выпил. Затем ФИО6 начал дергать мужчину, пытаться его разбудить. Потом поняв, что мужчина умер, ФИО6 сильно испугался, начал паниковать. При этом ранее он вел себя крайне спокойно, никаких признаков волнения, испуга, паники у него не было, то есть ФИО6 был уверен, что мужчина, лежащий на полу, просто спит. Улзуев сразу позвонил оперативному дежурному и сообщил об обнаружении трупа с признаками смерти криминального характера. Сам звонок он осуществил примерно в ____ минут ____. Затем он начал выяснять у ФИО6, что случилось в квартире, и при каких обстоятельствах скончался вышеуказанный мужчина. ФИО6 пояснил, что ____ около ____ минут пришел со своим другом ФИО3 (спавшим на кровати) в ____, где проживал его друг ФИО5 со своей сожительницей ФИО4. После их прихода они вчетвером, то есть он, ФИО3, ФИО44 и ФИО4 начали распивать спиртные напитки. Затем под вечер он ушел в бар «Пирамида», откуда он вернулся обратно в квартиру уже поздно вечером, то есть примерно около ____ минут, насколько ФИО52 понял, так как ФИО6 сказал, что позвонил в полицию сразу после прихода в квартиру. Таким образом, придя обратно в квартиру, он (ФИО6) обнаружил, что внутри квартиры находится еще один человек, представившийся «Москвой». Человек по кличке «Москва» и ФИО4 сидели на кухне и о чем-то разговаривали, ФИО3 спал на кровати в спальной комнате, а ФИО44 все так же лежал на полу. Затем он начал звонить в полицию, чтобы сообщить о краже своего сотового телефона и в это время «Москва» и ФИО4 собрались и ушли из квартиры, не сказав, куда и почему они уходят. Также ФИО6 говорил, что в тот день между ним и ФИО44 никаких конфликтов либо драк не было. ФИО53 помнит, что в тот день он не заметил на теле у ФИО6 каких-либо телесных повреждений, то есть нельзя было сказать, что он подрался. Кроме этого, проснувшийся ФИО3 пояснил, что вечером ____ после ухода ФИО6 в квартиру пришел «Москва» и они

вместе продолжили распивать спиртное. Затем в ходе распития он заснул лежа на кровати, потом проснулся от того, что «Москва» и ФИО44 дрались, наносили друг другу удары. После этого ФИО3 обратно заснул и проснулся после прихода сотрудников полиции (т.1, л.д. 250-253).

Свидетели ФИО23 и ФИО24 на предварительном следствии пояснили, что являются сотрудниками полиции, которые дали показания, аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ФИО22 (т. 1, л.д. 254-257, 259-262).

Свидетель ФИО19 на предварительном следствии показал, что ____ около обеда примерно в ____ часов он приходил по адресу: ____, номера квартиры не помнит. В этой квартире находились его знакомые ФИО3 и ФИО6. Он принес ФИО3 и настроил новый сенсорный телефон. Сам ФИО3 не мог настроить свой новый телефон, поэтому попросил его. Через пару минут после его прихода в квартиру зашли ФИО5 и его гражданская жена ФИО4. Насколько он помнит, те пришли со спиртным. Потом он около одного часа посидел в той квартире и ушел. Во время его нахождения в той квартире никаких ссор или конфликтов не возникало. ФИО5 характеризовал как хорошего человека, умеренно употребляющего алкоголь, менялся ли тот при этом в настроении и поведении он не знает, так как сам не пьет алкоголь. В целом был не агрессивным, не конфликтным. ФИО2 знает плохо, охарактеризовать не может (т.1, л.д. 267-270).

В ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в качестве свидетеля был допрошен ФИО25, который показал, что занимает должность старшего следователя СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я), уголовное дело по обвинению ФИО43 находилось в его производстве, первоначальный допрос ФИО2 проводил он, кто доставил ФИО43 в отдел не помнит, он был трезв, жалоб на состояние здоровья не предъявлял, видимых телесных повреждений не видел, на проблемы с памятью не жаловался. В ходе какого-то допроса говорил о травме, представлялись какие-то документы. Все права ему при допросе разъяснялись. Он задавал ему вопрос, действительно ли он совершил данное преступление, на что ФИО43 ответил, что он совершил, никого не хочет впутывать, показания по существу подозрения давал добровольно, права ему были понятны, адвокатом был обеспечен. Он на ФИО43 моральное и физическое давление не оказывал. Проверка показаний на месте проводилась с применением видеозаписи, данное следственное действие является добровольным и проводилось по его желанию, он давал признательные показания, проверка показаний на месте была записана с первого дубля, он ему ничего не подсказывал, удары на манекене все сам показал, замечаний и дополнений не поступило. Экспертиза трупа производилась после допроса подозреваемого, он даже сам не знал локализацию ударов, ФИО43 сам все показывал. ФИО4 не могли долго найти, искали, она появилась через месяц после консультаций с адвокатом. Свидетель ФИО4 при допросе не говорила о причастности ФИО6 к совершенному преступлению. Они всех проверяли на причастность.

Стороной обвинения суду представлены следующие письменные доказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ____, согласно которому в ____ минут ____ в СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) из ОП №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение об обнаружении трупа ФИО5 по адресу: ____ (т. 1, л.д. 18);

- протокол осмотра места происшествия от ____ со схематическим планом и фототаблицей, согласно которому следователем в присутствии двух понятых с участием специалиста ЭКО МВД России «Якутское» ФИО26, эксперта ГБУ Бюро СМЭ МЗ РС (Я) ФИО27, следователя-криминалиста СУ СК России по РС (Я) ФИО28 осмотрена ____ по адресу: ____, в которой обнаружен труп ФИО5, с видимыми телесными повреждениями. В ходе осмотра изъяты: следы рук на 7 отрезках, полотенце, две бутылки из-под водки марки «Якутский стандарт», топор, срез материи со шторы, смыв вещества бурого цвета на марлевый тампон, срез обоев (т. 1, л.д. 20-32);

- акт медицинского исследования трупа № от ____, согласно выводам которого смерть ФИО5 наступила в результате закрытой тупой травмы живота, сопровождавшейся

разрывами брыжейки тонкой кишки, осложнившейся геморрагическим шоком. При судебно-медицинском исследовании трупа ФИО5 обнаружены 3 группы повреждений, отличающихся по локализации и степени тяжести вреда, причиненного здоровью (т.1, л.д. 41-51);

- копия журнала КУСП ОП №2 МУ МВД России «Якутское», согласно которому ____ в ____ минуты зарегистрировано сообщение от ФИО6 о краже телефона «Самсунг». ФИО6 сообщил, что находится по адресу: ____. Также ____ в ____ минут от УУП ОП № Улзуева поступило сообщение об обнаружении трупа ФИО5 по адресу: ____ (т. 2, л.д. 5-8);

- детализация соединений по абонентским номерам «№», «№» за период с ____ ____: по ____ ____; информация о принадлежности по абонентским номерам, указанным в детализации (т. 2, л.д. 21-37);

- протокол осмотра предметов от ____, согласно которому следователем в присутствии двух понятых осмотрены следы рук на 7 отрезках клейкой ленты скотч, полотенце, две бутылки из-под водки марки «Якутский стандарт», топор, срез материи со шторы, смыв вещества бурого цвета на марлевый тампон с поверхности пола, срез обоев. Постановлением следователя от ____ осмотренные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 51-53, 54);

- протокол осмотра предметов от ____, согласно которому следователем в присутствии двух понятых и с участием специалиста – помощника следователя-криминалиста СУ СК России по РС (Я) ФИО29, переводчика ФИО30 осмотрены CD-R диск с аудиозаписями вызова от ____, детализации соединений по абонентским номерам «№». Из данного протокола следует, что мужской голос, представившийся как «ФИО6» сообщает о краже его сотового телефона «Самсунг» в баре «Пирамида» по ____ неизвестными лицами якутской национальности. Данное лицо также сообщает оператору свой адрес проживания: ____, и номер телефона «№». На вопрос диспетчера «во сколько это было?», мужской голос отвечает «вот только что пришел». При этом диспетчером сообщается текущее время, в ходе которого между ними ведется разговор ____». Постановлением следователя от ____ осмотренные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 55-60, 61);

- заключение эксперта (экспертиза трупа) № от ____, согласно которому ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___ (т.2, л.д. 86-93);

- заключение эксперта № от ____, согласно которому кровь ФИО5 – АВо группы. Кровь ФИО2 – А? группы. На топоре кровь не найдена. На полотенце найдена кровь, видовую принадлежность которой определить не представилось возможным, из-за отсутствия в вытяжке белка. На тампоне, фрагменте ткани, фрагменте обоев найдена кровь человека, при установлении групповой принадлежности которой были выявлены антигены А и В, характеризующие АВо группу. Следовательно, эта кровь могла произойти от ФИО5 Данных за присутствие крови ФИО2 не получено (т. 2, л.д. 110-113);

Стороной защиты суду представлены следующие доказательства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО31 суду показала, что является матерью подсудимого ФИО2 После смерти старшего сына в четырехлетнем возрасте, смерти жены в январе 2019 года он начал выпивать, когда выпьет - болеет. Несколько лет назад его сильно избили, лежал в больнице, после этого стал забывчивым, с того времени ведет себя по-другому. С ФИО5 они были как братья, выросли вместе, ФИО44 тоже называл ее мамой, у них очень добрые отношения друг с другом, занимались борьбой, ФИО44 физически сильнее, он пошел дальше, а ФИО43 бросил спорт, ему не понравилось. ФИО44 и ФИО4 жили у него. Охарактеризовала ФИО2 с положительной стороны, как доброжелательного, добродушного человека. ФИО5 также характеризовала с положительной стороны.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 суду показала, что потерпевший ФИО5 являлся ее бывшим супругом, после развода они снова сошлись и проживали в гражданском браке. Ночь с ____ по ____ она с ФИО5 провели у него на работе в магазине «Солнечная Туймаада», она к нему пришла, так как к ним домой пришел ФИО6, сломал дверь, остался ночевать, сказав, что ФИО9 ему разрешил. ____ к ____ часам они пришли домой, там находились ФИО43 и ФИО6, сидели пили пиво, налили им, ФИО9 тоже выпил. Она сказала им уходить, ФИО43 ушел, ФИО6 сказал, что тогда пойдет в бар и ушел. Они с

ФИО44 уснули. Часов в ____ ФИО6 привел с собой ФИО3, сказал, что он больной, дайте ему переночевать. Они не хотели, чтобы те у них ночевали. Вроде бы они ушли, потом снова пришли. ФИО6 принес водку, ФИО3, ФИО44 и ФИО6 начали выпивать, она легла спать. ____ утром проснулись, ФИО6 достал пиво, ФИО9 сказал, что пиво не пьет, и ФИО6 дал ему деньги на водку. Это было до ____ часов. Они с ФИО44 пошли, купили, когда вернулись домой, там находился один человек, который принес телефон Полускину и ФИО3, потом он ушел. Она начала готовить, потом смотрела телевизор, они сидели за столом, она спиной сидела. Она ушла на кухню, вернулась, а там ФИО44 с ФИО6 стоят друг против друга агрессивные, матерятся друг на друга. Она спросила: «Что случилось?», ФИО6 говорит, что ФИО9 ударил инвалида. ФИО9 сказал, что не ударял. ФИО3 начал говорить, чего он ФИО1 ударяет, я же инвалид. ФИО6 сильно ударил ФИО9 раза 4, ФИО9 упал на диван. Потом ФИО6 пнул его ногой, она закрыла глаза, чтобы не видеть, ей стало страшно, он продолжал бить. ФИО6 потом сказал ФИО9: «ну все, давай забудем, выпьем», дал ФИО9 руку. Она сходила на кухню проверить воду, вернулась в комнату, ФИО3 сказал, что будет спать. ФИО9 сказал, что тоже будет спать, что ему что-то плохо. ФИО6 стал одеваться и сказал, что пойдет в пивбар и ушел. Затем пришел ФИО43, просил опохмелиться, прошел в комнату, ФИО3 ему дал ___ рублей и ФИО43 ушел, не раздеваясь, затем быстро пришел. ФИО6 в это время не было. Она сказала ФИО44, чтобы вставал, что пришел «Москва» (ФИО2). ФИО44 сказал ей идти с ФИО43, что доверяет только ему и брату. ФИО43 сидел на кухне, она ему сказала, что ФИО6 и ФИО44 подрались. ФИО43 сидел и будто вообще ничего не понимал. В это время пришел ФИО6, ей стало страшно, она быстро оделась и они ушли с ФИО43 к нему домой, ФИО43 дома тоже выпил. На утро она сказала ФИО43, что ФИО44 на звонки не отвечает, а ФИО43 говорит, что не может встать. К нему пришли друзья. Она пошла одна домой на ____, дома никого нет, дверь открыта, одежда, обувь все на месте. Она вернулась в дом к ФИО43 и сказала, что что-то случилось. Звонила в «02», больницы, морг. В «02» спросила по адресу: ____ что-нибудь было? Ей сказали телефон украли и еще что-то, сказали позвоните следователю Мосову по ____ поехала туда, было закрыто, так как воскресенье. Она снова пошла на Каландаришвили, попросила знакомого Мичила пойти с ней, а там находились ФИО6 и ФИО3. ФИО6 сказал, что ФИО9 умер. Мичил услышал это и сразу ушел. ФИО6 закрыл дверь, начал на нее давить, говорить, что они с ФИО43 убили ФИО44, что не хочет еще раз сидеть в тюрьме 8 лет. ФИО44 упал без сознания, не сопротивлялся. Считает, что ФИО44 умер от удара ФИО6, никто другой ФИО44 не бил. ФИО43 в тот день вообще не разговаривал с ФИО44, видел его издалека, он не понял, что ФИО44 избитый лежит.

По ходатайству государственного обвинителя и в связи с наличием существенных противоречий в части времени, количества ударов, и того, что она не вмешивалась в конфликт ФИО6 и ФИО44, были оглашены показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного расследования.

При допросе ____ ФИО4 показала следователю, что с ____ года она с ФИО9 сняли квартиру, которая расположена по адресу: ____. Указанная квартира однокомнатная, расположена на первом этаже деревянного многоквартирного дома. ____ в указанную квартиру пришел ФИО6, он пришел внезапно, она на тот момент находилась дома одна. Ранее он с ФИО9 распивал спиртные напитки. На момент его прихода ФИО9 находился на работе, он работал охранником в магазине «Солнечная Туймаада», по ____ испугалась ФИО6, так как он пришел без приглашения, в связи с чем ушла к ФИО9 на работу. ФИО6 в тот день один ночевал у них. На завтрашний день они пришли в квартиру с ФИО9, там находились ФИО2 и ФИО6. Они вместе начали распивать спиртные напитки, пили весь день. В ходе распития ФИО43 куда-то ушел. На завтрашний день ____ числа они проснулись и продолжили распивать спиртные напитки. ФИО6 пошел за алкоголем и пришел с мужчиной по имени ФИО8. ФИО6 рассказал, что ФИО8 болеет раком и скоро должен умереть. Они все пожалели его и продолжили распивать водку. Примерно в ____ часов дня, точное время не помнит, но было еще светло, она сидела на кухне и вдруг услышала звуки ссоры. Она зашла в комнату, и там напротив друг другу стояли ФИО5 и ФИО6, они конфликтовали. Как выяснилось, ФИО9 по пьяни слегка ударил этого ФИО8, а ФИО6 за него заступался. ФИО4 также начала заступаться за ФИО8, говорила ФИО9, что он инвалид, но ФИО9 рассердился и ударил ее один раз кулаком в область грудной клетки. ФИО6 тут же начал заступаться за нее, и ссора между ФИО9 и ФИО10 усугубилась. В ходе ссоры ФИО10

нанес ФИО9 два удара руками по лицу, от полученных ударов ФИО9 упал на диван, однако сознание не терял, в момент, когда ФИО9 лежал на диване, на спине, ФИО6 подошел к нему и нанес один удар ногой по животу. От полученного по животу удару ФИО9 не кричал и не стонал от боли, он просто сел. Она начала их успокаивать, и они успокоились. ФИО6 предложил ФИО9 успокоиться, на что ФИО9 согласился, они продолжили распивать алкоголь. ФИО4 охарактеризовала ФИО43 как худого, больного человека, он хороший друг ФИО9. В трудные времена он всегда помогал ФИО9, она не верит, что это он избил ФИО9. На вопрос следователя о том, почему она сразу не сообщила следствию о том, что ей заранее было известно о том, что ФИО2 заключен под стражу уже давно, и она говорит, что это не он, а ФИО6 избил ФИО5 ФИО4 ответила, что так как, ее никто не звал, сама она идти не желала. До явки к следователю она встречалась с адвокатом ФИО40, с которым ее пересекла мать ФИО43. После чего решила рассказать все как есть. Также она была напугана после случившегося и боялась, что ФИО6 окажет на нее давление. О задержании ФИО43 и помещении его в СИЗО узнала в тот же день, через ____ дня после смерти ФИО9 (т.1, л.д. 193-197).

После оглашения протокола допроса свидетель ФИО4 пояснила, что вспомнила, что ____ ФИО6 привел ФИО3, ФИО44 не ударял ее, а сильно толкнул, по количеству ударов она исправляла на втором допросе, что 4 удара было. Свидетелю на обозрение представлен протокол допроса свидетеля на л.д. 193-197 из т. 1, на что она пояснила, что подписи в протоколе допроса ее, показания ее, подтверждает их.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 суду показал, что являлся тренером ФИО5 и ФИО2, они с детства очень подружились, никогда не ссорились, ФИО5 был физически сильнее, был одаренным, с детства показывал высокие спортивные результаты, второе место занял в чемпионате СССР среди юношей, добился успехов в международных турнирах, был честным и ответственным. Между ними были отношения, как у братьев, обоих характеризует с положительной стороны.

Изучив представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Исследованные доказательства суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения дела.

В ходе судебного заседания в качестве свидетеля был допрошен ФИО3 В связи с существенными противоречиями в его показаниях по ходатайству стороны обвинения были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Проанализировав все показания свидетеля ФИО3, суд считает необходимым придать доказательственное значение показаниям, которые свидетель давал как на предварительном следствии, так и в ходе судебного заседания, поскольку после оглашения показаний свидетель фактически подтвердил ранее данные показания, пояснив суду, что он не согласен в части того, что в протоколе его допроса указано, что он видел как ФИО44 и ФИО43 дерутся, хотя он говорил следователю, что подумал о том, что они дерутся по пьяному. Как было установлено в судебном заседании, он, ФИО44, ФИО43, ФИО6 и ФИО4 распивали спиртные напитки. В частности, ФИО3 выпил 2-3 рюмки. В то время, когда он (ФИО3) ложился спать в комнате, то в той же комнате оставались ФИО44 и ФИО43. Суд приходит к выводу, что под местоимением «они» свидетелем ФИО3 подразумевались именно указанные лица, так как ФИО6 в этот момент в квартире уже не было. В обоих показаниях ФИО3 подтвердил, что лежал на диване, повернувшись животом к стене, также о том, что на него упал находившийся в состоянии алкогольного опьянения ФИО44, после падения которого он убедился, что его операция на животе на задета. При этом ФИО3 подтвердил недопонимание между ФИО6 и ФИО44 относительно того, что последний толкал его (ФИО3) руками, когда он сидел за столом. Однако после этого они успокоились, а драки не было. В части взаимоотношений между ним и ФИО6, он пояснил, что с 80-ых годов он его больше не видел, то есть тесные связи они друг с другом не поддерживали.

Таким образом, в части имеющихся противоречий в показаниях свидетеля ФИО3 о том, что он видел как ФИО44 и ФИО43 дерутся между собой, суд принимает за достоверные его показания о том, что он только подумал, что они (ФИО44 и ФИО43) дерутся. В остальной части его показания непротиворечивы, согласуются и дополняют друг друга.

Суд находит подтвержденными и согласующимися между собой показания свидетеля ФИО3 с показаниями свидетеля ФИО6, который допрошен в судебном заседании. В частности, объективно подтверждаются то, что ФИО6 пригласил ФИО3 домой к своему знакомому ФИО5 по адресу: ____, наличие недопонимания между ним и ФИО5 по поводу того, что последний толкнул ФИО3, который страдает тяжелым заболеванием, отсутствие конфликта и драки между ним и ФИО5, а также то, что он вышел из квартиры и в последующем находился в баре «Пирамида». Кроме того, суд принимает во внимание и придает доказательственное значение следующим обстоятельствам, установленным из показаний свидетеля ФИО6, который показал суду о том, что у него был похищен сотовый телефон в том же баре, в связи с чем он в последующем обратился в правоохранительные органы, не получив в баре разрешение на просмотр видеозаписей. После чего, вернувшись домой по указанному адресу, он увидел, что на кухне находился ФИО43, который прямо ответил ему, что он подрался с ФИО9 (ФИО5). При этом лицо у ФИО43 имело признаки внешнего воздействия, так как оно у него было опухшее. ФИО5 увидел лежащего на полу в комнате. Находившийся в квартире ФИО3 пояснил ему, что «ругались, упали на него, драку не видел». В этот момент от сотрудников полиции он узнал, что в квартире труп, то есть ФИО5 не подавал признаков жизни.

Обстоятельства нахождения свидетеля ФИО6 в баре «Пирамида» подтверждаются показаниями свидетеля ФИО20, который являясь работником данного бара, пояснил, что ____ ФИО6, действительно, находился в баре «Пирамида», является их постоянным посетителем, и в тот день последний потерял свой сотовый телефон, ушел из бара примерно в ____ часа. Суд обращает внимание на то, что именно он предложил ФИО21 обратиться в полицию, так как только с ее помощью можно было посмотреть видеозапись в баре. Кроме того, протоколом осмотра аудиозаписи разговора установлено, что ФИО6 обратился в полицию с устным сообщением о хищении у него сотового телефона в баре.

Таким образом, суд приходит к выводу, что показания свидетеля ФИО6 являются стабильными, объективно подтверждающимися показаниями свидетелей ФИО3, ФИО20, протоколами осмотра предметов и аудиозаписи вызова от ____, иным материалом уголовного дела – копией журнала КУСП ОП №2 МУ МВД России «Якутское», согласно которому он обратился в данный отдел полиции с сообщением о хищении у него сотового телефона. Суд считает доводы свидетеля ФИО6 о том, что он не причастен к причинению телесных повреждений ФИО5, нашедшими свое подтверждение. Суд принимает во внимание его показания, что именно сам ФИО2, находясь в квартире, ответил ему, что он подрался с ФИО5 При указанных обстоятельствах, суд не соглашается с доводами стороны защиты о том, что к смерти ФИО5 причастен именно ФИО6, а не ФИО2 и расценивает их как один из доступных способов защиты.

Анализируя показания свидетеля ФИО4 о том, что происходила драка между ФИО5 и ФИО6 и в этой связи доводы о том, что к смерти ФИО5 причастен именно ФИО6, суд расценивает как не объективные и противоречащие обстоятельствам рассматриваемого дела, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что конфликтов и драк между ФИО6 и ФИО5 не было. Единственное произошедшее недопонимание между ними относительно того, что ФИО5 толкнул ФИО3, не привело к дальнейшему развитию и не переросло в драку или иные схожие действия. Доводы о том, что она и ФИО2 по просьбе ФИО5 покинули квартиру, также не находят своего подтверждения, поскольку свидетель ФИО3 показал, что она и ФИО2 оставались в квартире в то время, как ФИО6 не было там. Вместе с тем суд учитывает детализацию звонков абонентского номера « № », принадлежащего ФИО2, согласно которой как минимум до ____ секунд ____ ФИО2 находился в зоне действия базовой станции по адресу: ____.

Оглашенные показания, данные ею в ходе предварительного следствия, она подтвердила в судебном заседании, в том числе то обстоятельство, что показания были даны следователю после встречи с адвокатом ФИО40 спустя месяц после произошедшего – ____.

В этой связи суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО4 и расценивает как один из способов защиты и помощи ФИО2, как к близкому другу ее бывшего супруга ФИО5

Анализируя доводы защиты о не причастности ФИО2 и его оправдании, поскольку между ним и ФИО5 не было конфликтов и драки, суд учитывает первоначальные признательные показания ФИО2, данным им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. Так, из исследованных в судебном заседании показаний ФИО2 следует, что между ним и ФИО5 началась словесная ссора на фоне алкогольного опьянения, которая переросла в драку. ФИО5 ударил его первым в лицо, а затем в область лица и живота. В ходе драки они боролись между собой, вследствие чего падали на пол. Он также нанес удары ФИО5 кулаками в область живота не менее 2 ударов, не менее 2 ударов в грудь и не менее 3 ударов по лицу. Посторонние предметы в ходе драки они не использовали. После чего, прекратив драку, ФИО5 начал прогонять его и ФИО4 (ФИО4), а потом заснул на полу. ФИО2 не думал, что тот умер, полагал, что уснул. В то время ФИО5 был пьян, поэтому он имел возможность с ним подраться. После указанных событий в квартиру вернулся ФИО10 (ФИО6), который сообщил, что у него в баре кто-то украл сотовый телефон. Испугавшись приезда сотрудников полиции, он вместе с ФИО4 покинули квартиру и пошли к нему домой. В дальнейшем ФИО2 подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия с применением манекена с осуществлением видеозаписи.

В судебном заседании ФИО2 пояснил, что давал такие показания после применения к нему физического и психического насилия. Однако к данным доводам суд относится критически, поскольку данное обстоятельство не нашло своего объективного подтверждения по результатам проведенной процессуальной проверки сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Таким образом, с учетом изложенного - фактических обстоятельств, направленности умысла ФИО2, суд расценивает позицию подсудимого и его защитников как один из выбранных способов защиты с целью ухода от уголовной ответственности за содеянное, и не усматривает оснований для его оправдания по уголовному делу. Первоначальным показаниям ФИО2 суд придает доказательственное значение, которое подтверждается показаниями свидетелей ФИО3, ФИО6, ФИО22, ФИО23, ФИО24 и ФИО19, протоколами осмотров, копией журнала КУСП ДЧ ОП № МУ МВД России «Якутское», а также заключением судебно-медицинской экспертизы трупа ФИО5

При указанных обстоятельствах, действия подсудимого ФИО2 свидетельствуют о прямом умысле на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, так как он не только осознавал общественную опасность своих действий и предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий, но и желал их наступления, о чем свидетельствует количество нанесенных ударов потерпевшему, локализация причиненных повреждений, в том числе и в область живота, где находятся жизненно-важные органы, регулирующие жизнедеятельность человека. Между тем, при нанесении ударов потерпевшему подсудимый не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения смерти потерпевшему, хотя должен был и мог предвидеть возможность наступления этих последствий.

Между действиями подсудимого и наступившими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд соглашается с квалификацией его действий, данной органом предварительного расследования, и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ — как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности доказательства с точки зрения достаточности, суд находит вину ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления доказанной.

В судебном заседании исследовался вопрос о вменяемости подсудимого ФИО2

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № от ____, ФИО2 ___ (т.2, л.д. 129-132).

Согласно справке, выданной ГБУ ___ (т. 2, л.д. 171). Сведений о прохождении лечения сторонами в ходе рассмотрения уголовного дела суду не представлено.

С учетом проверенных данных о личности подсудимого, анализа его действий во время совершения преступления и после, поведения на следствии и в судебном заседании, суд находит ФИО2 вменяемым, а потому подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд, исходя из требований ст.ст. 6 и 60 УК РФ, учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его состояние здоровья, отношение к содеянному, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд, изучив личность подсудимого ФИО2, установил, что ___.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного следствия, положительную характеристику с прежнего места работы в АО ___», наличие матери пожилого возраста, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом не усматривается оснований для признания в качестве отягчающего наказания обстоятельства – совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, поскольку признание данного обстоятельства отягчающим является правом суда, а не обязанностью. Более того, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что спиртные напитки употреблялись как подсудимым, так и потерпевшим совместно.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ задачами Уголовного кодекса РФ являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, а также предупреждение преступлений.

Статья 6 УК РФ предписывает о том, что наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Оценив характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данные о личности подсудимого, все имеющиеся по делу обстоятельства, суд полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуто с назначением ему наказания в виде лишения свободы. Данный вид наказания, по мнению суда, окажет необходимое положительное воздействие на его исправление, а также предупредит совершение им новых преступлений.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание личность подсудимого ФИО2, который совершил особо тяжкое преступление против жизни и здоровья, а также с учетом справедливости и обеспечения достижения цели наказания, не усматривает оснований для

применения положений ст. 73 УК РФ и приходит к выводу, что его исправление возможно только с изоляцией от общества.

По этим же основаниям, с учетом обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, либо исключительных обстоятельств суд не находит, поэтому при назначении наказания не применяет ст. 64 УК РФ.

Оснований для применения положений, предусмотренных ч.1 ст. 62 УК РФ, не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд считает возможным его не применять в связи с возможностью исправления ФИО2 в ходе отбытия основного вида наказания.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает ФИО2 отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников - адвокатов ФИО42, ФИО41, возместить за счет средств федерального бюджета, освободив ФИО2 от их уплаты с учетом имущественной несостоятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания его под стражей с ____ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: ___

Процессуальные издержки, связанные с участием защитников – адвокатов ФИО42, ФИО41, на основании ч.6 ст.132 УПК РФ, возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим освобождением осужденного ФИО2 от их оплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения, а осужденным - в тот же срок с момента получения копии приговора.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Л.В.Дмитриева

Копия верна:

Судья Л.В.Дмитриева

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».